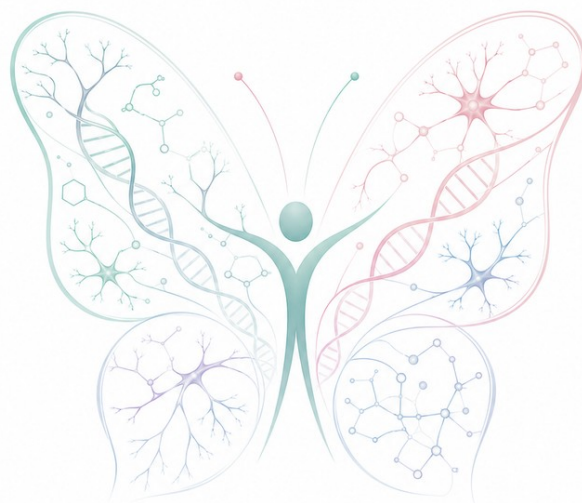




FUNDACIÓN
MARTINA

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Principios de integridad, transparencia y responsabilidad institucional

FUNDACIÓN MARTINA

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

FUNDACIÓN MARTINA

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Principios de integridad, transparencia y responsabilidad institucional

Preámbulo

La Fundación desarrolla o financia actividades de interés general en un ámbito especialmente sensible: investigación biomédica, genética, enfermedades raras, ataxias, diagnóstico, divulgación científica y relación con pacientes y familias. La confianza pública no depende solo de la finalidad benéfica o científica, sino de la forma en que se gobiernan los fondos, se seleccionan los proyectos, se comunican los resultados, se gestionan los datos personales y se preserva la independencia científica.

Este Código establece los valores, principios y pautas de conducta que deben regir la actuación de la Fundación y de las personas vinculadas a ella. No sustituye a las obligaciones legales, sino que las desarrolla y eleva el estándar interno de integridad, transparencia y responsabilidad.

Artículo 1. Objeto

El presente Código de Buen Gobierno tiene por objeto establecer los principios, valores y pautas de actuación que deben regir la organización, gobierno, gestión y actividad de la Fundación, asegurando que todos sus recursos se apliquen de forma transparente, eficiente, independiente y coherente con la Carta Fundacional, los Estatutos y sus fines de investigación biomédica, genética, sanitaria y de interés general, con especial atención a las ataxias, ataxias espásticas, trastornos del movimiento asociados a variantes del gen VPS13D y enfermedades raras neurológicas o neurodegenerativas afines.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

El Código será aplicable, en lo que corresponda, a los miembros del Patronato, miembros del Comité Científico Asesor, directivos, empleados, colaboradores, voluntarios, asesores externos, expertos evaluadores, proveedores, entidades colaboradoras, donantes y patrocinadores que intervengan de forma relevante en la actividad de la Fundación.

Artículo 3. Ámbito material

El Código será aplicable a la actividad institucional, científica, económica, contractual, comunicativa, de captación de fondos, concesión de ayudas, relación con pacientes y familias, protección de datos, uso de imagen, divulgación pública y colaboración con terceros.

Artículo 4. Sistema normativo interno

La Carta Fundacional, los Estatutos, el Reglamento del Patronato, el presente Código, el Reglamento del Comité Científico Asesor y las políticas internas aprobadas por el Patronato integran el sistema normativo interno de la Fundación. Todos ellos se interpretarán de forma coordinada y conforme a los fines fundacionales, prevaleciendo en todo caso la legislación aplicable y los Estatutos en caso de contradicción.

Artículo 5. Principios rectores

La Fundación actuará conforme a los siguientes principios:

- Interés general y ausencia de ánimo de lucro.
- Independencia científica e institucional.

- Transparencia y rendición de cuentas.
- Integridad, lealtad y prevención de conflictos de interés.
- Eficiencia, austeridad y proporcionalidad en el uso de los recursos.
- Respeto a la dignidad, intimidad y autonomía de pacientes y familias.
- Protección reforzada de datos de salud, datos genéticos y demás categorías especiales de datos.
- Cumplimiento de la normativa de investigación biomédica, ensayos clínicos, bioética, protección de datos, transparencia, fiscalidad y prevención de blanqueo cuando sea aplicable.
- Comunicación pública veraz, prudente y científicamente responsable.

Artículo 6. Interés fundacional y ausencia de beneficio particular

Ninguna persona vinculada a la Fundación podrá utilizar su posición para obtener ventajas personales, familiares, profesionales, económicas o reputacionales incompatibles con los fines fundacionales.

Los excedentes, rendimientos o ingresos que pudiera obtener la Fundación se destinarán íntegramente al cumplimiento de sus fines, sin reparto directo o indirecto entre patronos, fundadores, donantes, empleados o personas vinculadas, salvo contraprestaciones legítimas, justificadas y legalmente admisibles.

Artículo 7. Independencia científica

La Fundación preservará la independencia técnica y científica de sus decisiones, especialmente en la selección de proyectos, ayudas, becas, convenios, publicaciones, programas de investigación, alianzas institucionales y comunicación de resultados.

Los donantes, patrocinadores o colaboradores no podrán condicionar indebidamente el criterio científico de la Fundación, la evaluación independiente de proyectos ni el contenido de informes o comunicaciones científicas.

Artículo 8. Integridad científica

La Fundación promoverá estándares de integridad científica, veracidad de datos, trazabilidad de resultados, respeto a la autoría, prevención del plagio, conservación adecuada de documentación científica y comunicación responsable de avances, limitaciones e incertidumbres. En proyectos vinculados a VPS13D, ataxias, trastornos del movimiento, datos genéticos, muestras biológicas, biobancos o ensayos clínicos, se procurará contar con evaluación o recomendación del Comité Científico Asesor o de expertos independientes adecuados.

Artículo 9. Bioética y protección de las personas

Los proyectos financiados, promovidos o apoyados por la Fundación deberán contar, cuando proceda, con las autorizaciones, dictámenes de comités de ética, consentimientos informados, seguros, garantías de confidencialidad y requisitos regulatorios exigibles.

La Fundación no sustituirá a los comités de ética legalmente competentes ni asumirá funciones de autorización sanitaria o científica que correspondan a autoridades, centros o comités acreditados.

Cuando la actividad financiada o promovida implique muestras biológicas, biobancos, registros de pacientes, datos genéticos o datos de salud especialmente sensibles, la Fundación exigirá que el centro responsable acredite consentimiento informado suficiente, autorización ética o regulatoria cuando proceda, régimen de acceso a muestras o datos, trazabilidad y garantías de confidencialidad.

Artículo 10. Datos de salud y datos genéticos

La Fundación adoptará garantías reforzadas cuando trate, financie o facilite tratamientos de datos relativos a salud, genética, diagnóstico, familiares, pacientes, menores, registros de enfermedades, muestras biológicas, biobancos o estudios clínicos.

Se aplicarán, entre otros, los principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización, limitación de finalidad, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad, confidencialidad y responsabilidad proactiva.

Antes de promover o financiar tratamientos de datos de salud, genéticos o de menores, la Fundación documentará, cuando proceda, la posición que asume en materia de protección de datos —responsable, corresponsable, encargada, financiadora o mera colaboradora— y exigirá los contratos, acuerdos de corresponsabilidad, evaluaciones de impacto, medidas de seguridad y autorizaciones que resulten necesarios.

Artículo 11. Consentimiento, información y uso de imagen

Cuando la Fundación recabe testimonios, imágenes, vídeos, historias clínicas, datos familiares o información sobre menores o pacientes, deberá obtener las autorizaciones y consentimientos que procedan, utilizar lenguaje comprensible y limitar la exposición pública a lo estrictamente necesario para la finalidad legítima perseguida.

Artículo 12. Relación con pacientes y familias

La Fundación podrá promover la participación de pacientes y familias en actividades informativas, divulgativas, sociales o científicas, garantizando siempre el respeto a su dignidad, intimidad, autonomía, situación de vulnerabilidad y derecho a no ser instrumentalizados con fines de captación o comunicación.

Artículo 13. Comunicación científica responsable

La Fundación evitará generar expectativas terapéuticas infundadas, promesas de curación, simplificaciones engañosas o mensajes que confundan investigación preliminar con tratamiento disponible.

Toda comunicación sobre investigación, avances, ensayos, diagnósticos o terapias deberá ser prudente, veraz, comprensible y, cuando sea necesario, revisada por personas con competencia científica o sanitaria.

Artículo 14. Transparencia activa

La Fundación publicará o pondrá a disposición, de forma proporcionada a su dimensión y obligaciones legales, la siguiente información:

- Estatutos vigentes.
- Composición del Patronato y, en su caso, del Comité Científico Asesor.
- Código de Buen Gobierno.
- Memoria anual de actividades.

Plan anual de actuación, cuando proceda legalmente o resulte conveniente por razones de transparencia.

Cuentas anuales y, cuando proceda, informe de auditoría.

Principales proyectos financiados o impulsados, con indicación agregada de su finalidad, estado de ejecución e impacto esperado, especialmente cuando se refieran a VPS13D, ataxias, trastornos del movimiento o enfermedades raras afines.

Criterios generales de concesión de ayudas, becas y subvenciones.

Información agregada sobre donaciones, patrocinios y fondos finalistas, así como sobre su aplicación general, respetando la confidencialidad legítima, la normativa de protección de datos y los compromisos válidamente asumidos con donantes o beneficiarios.

Artículo 15. Rendición de cuentas

La Fundación rendirá cuentas ante el Protectorado y Registro competente, donantes, colaboradores, beneficiarios y sociedad en general en los términos legalmente exigibles y conforme a los compromisos voluntariamente asumidos.

La memoria anual procurará incluir información sobre actividades realizadas, recursos aplicados, proyectos financiados, resultados alcanzados, indicadores de impacto y grado de cumplimiento de los fines.

Artículo 16. Destino de fondos

Los recursos de la Fundación se destinarán prioritariamente al cumplimiento de los fines fundacionales y, en todo caso, en el porcentaje y condiciones exigidos por la legislación aplicable. Los gastos de estructura, representación, comunicación, captación de fondos y administración deberán ser razonables, proporcionados y orientados a maximizar el impacto directo en investigación, diagnóstico, divulgación científica, apoyo asistencial y programas vinculados a VPS13D, ataxias, ataxias espásticas, trastornos del movimiento y enfermedades raras neurológicas o neurodegenerativas afines. Los fondos finalistas se aplicarán conforme a la finalidad aceptada, siempre que sea compatible con los Estatutos y la Carta Fundacional.

Artículo 17. Donaciones, patrocinios, legados y fondos finalistas

La aceptación de donaciones, patrocinios, legados o fondos finalistas deberá respetar los fines fundacionales, la independencia de la Fundación, la legalidad vigente y los principios de transparencia, reputación, trazabilidad y aplicación efectiva de fondos.

- No se aceptarán aportaciones de origen ilícito o no suficientemente acreditado.
- No se aceptarán aportaciones que comprometan la independencia científica o institucional.
- No se aceptarán condiciones que impongan trato de favor, selección predeterminada de beneficiarios sin evaluación o desviación de los criterios aprobados.
- No se aceptarán aportaciones cuya publicidad pueda causar daño reputacional grave o incompatibilidad con los valores de la Fundación.
- Las donaciones finalistas deberán documentarse por escrito, identificar su finalidad, condiciones, plazo de aplicación y forma de seguimiento, y permitir su trazabilidad contable y material. Cuando la cuantía, origen, naturaleza del donante o condiciones de la aportación lo aconsejen, la Fundación realizará una comprobación razonable de licitud, reputación, ausencia de conflicto de interés y compatibilidad con la independencia científica.

Artículo 18. Relación con donantes y patrocinadores

La Fundación tratará a sus donantes y patrocinadores con transparencia, respeto y veracidad. Les informará del destino de sus aportaciones en los términos acordados, sin concederles facultades de dirección científica o control indebido sobre proyectos, investigadores o resultados.

Artículo 19. Captación de fondos

Las campañas de captación de fondos deberán ser veraces, proporcionadas, respetuosas con pacientes y familias, y evitar mensajes emocionalmente abusivos, exposición innecesaria de menores o utilización de datos de salud sin base legitimadora adecuada.

Artículo 20. Conflictos de interés

Toda persona sujeta al Código deberá evitar situaciones en las que sus intereses personales, familiares, profesionales, científicos, económicos o institucionales puedan interferir con los intereses de la Fundación.

Cuando exista conflicto real, potencial o aparente, deberá comunicarse de inmediato y la persona afectada se abstendrá de intervenir en la deliberación, evaluación, decisión o gestión correspondiente, salvo intervención meramente informativa autorizada y documentada. La abstención, en los asuntos relevantes, deberá reflejarse en el acta o expediente de decisión que corresponda.

Artículo 21. Registro de intereses

La Fundación mantendrá un registro interno de declaraciones de intereses, operaciones vinculadas, abstenciones y decisiones relevantes de patronos, miembros del Comité Científico Asesor, directivos, evaluadores externos y personas que intervengan en decisiones relevantes, en coordinación con el Reglamento del Patronato y el Reglamento del Comité Científico Asesor.

Las declaraciones se actualizarán al menos anualmente y siempre que se produzca una modificación significativa.

Artículo 22. Regalos, invitaciones y hospitalidad

No podrán aceptarse regalos, invitaciones, favores o atenciones que puedan condicionar, o aparentar condicionar, la independencia de criterio de la Fundación o de las personas que actúan por ella.

Podrán aceptarse atenciones de cortesía de valor simbólico, siempre que sean socialmente adecuadas, proporcionadas y no vinculadas a una decisión concreta.

Artículo 23. Contratación y proveedores

La contratación de bienes o servicios deberá realizarse con criterios de necesidad, calidad, idoneidad, precio razonable, transparencia y ausencia de conflictos de interés.

En contratos relevantes se procurará solicitar varias ofertas o justificar la elección del proveedor, especialmente cuando exista relación con patronos, donantes, investigadores o personas vinculadas.

Artículo 24. Convenios con centros de investigación, hospitales y universidades

Los convenios de colaboración científica deberán definir objeto, duración, obligaciones, presupuesto, titularidad y uso de resultados, publicaciones, protección de datos, confidencialidad, régimen de propiedad intelectual e industrial, evaluación ética, uso de muestras biológicas o datos genéticos cuando proceda, reglas de acceso a registros o biobancos, mecanismos de seguimiento, reconocimiento de financiación y eventual retorno social de los resultados.

Artículo 25. Propiedad intelectual e industrial

La Fundación procurará que los proyectos financiados regulen de forma expresa la titularidad, uso, explotación, difusión y eventual retorno social de resultados, publicaciones, bases de datos, materiales, desarrollos, biomarcadores, herramientas diagnósticas, software o invenciones que puedan generarse.

Artículo 26. Publicaciones y reconocimiento de financiación

Los proyectos financiados por la Fundación deberán reconocer adecuadamente la financiación recibida en publicaciones, comunicaciones, materiales o resultados, sin perjuicio de respetar la independencia científica, las normas editoriales y la confidencialidad de datos protegidos.

Artículo 27. Menores y colectivos vulnerables

Cualquier actividad que afecte a menores, personas con discapacidad, pacientes o colectivos en situación de vulnerabilidad deberá diseñarse con especial cautela, minimización de datos, autorización suficiente, lenguaje comprensible, consentimiento o asentimiento cuando proceda, revisión previa del uso de imagen y enfoque de protección reforzada, evitando su instrumentalización en campañas de captación o comunicación.

Artículo 28. Voluntariado y colaboradores

Las personas voluntarias o colaboradoras deberán recibir información clara sobre sus funciones, límites, confidencialidad, tratamiento de datos y normas de conducta. La Fundación evitará que el voluntariado asuma funciones técnicas, sanitarias, científicas o de gestión de datos para las que no esté capacitado o autorizado.

Artículo 29. Uso de recursos y medios de la Fundación

Los recursos, cuentas, marca, materiales, bases de datos, canales digitales y medios de la Fundación se utilizarán exclusivamente para fines fundacionales y conforme a las autorizaciones internas aplicables.

Artículo 30. Redes sociales y presencia digital

La presencia digital de la Fundación deberá respetar los principios de veracidad, prudencia científica, protección de datos, respeto a pacientes y familias, uso adecuado de imagen y coherencia con los fines fundacionales.

Artículo 31. Canal de consultas e incidencias

La Fundación habilitará un canal interno, proporcionado a su dimensión, para plantear consultas, advertir riesgos, comunicar conflictos de interés, operaciones vinculadas, incidencias sobre datos personales, uso de imagen, comunicación científica o aplicación de fondos finalistas, y trasladar cualquier incidencia relativa al cumplimiento del Código.

Las comunicaciones serán tratadas con confidencialidad, buena fe y prohibición de represalias frente a quien comunique de forma responsable.

Artículo 32. Cumplimiento normativo

La Fundación actuará con sujeción a la normativa aplicable en materia de fundaciones, régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, mecenazgo, contabilidad, protección de datos, investigación biomédica, ensayos clínicos, prevención de blanqueo, propiedad intelectual, contratación, transparencia y cualesquiera otras normas aplicables a su actividad.

Artículo 33. Responsabilidad proactiva

El cumplimiento del Código no se limitará a evitar infracciones, sino que exigirá documentar decisiones relevantes, identificar riesgos, adoptar medidas preventivas, revisar periódicamente procedimientos y conservar evidencias razonables de cumplimiento.

Artículo 34. Seguimiento del Código

El Patronato será responsable de velar por el cumplimiento del presente Código. Podrá encomendar su seguimiento a la Secretaría, a una comisión de buen gobierno o a una persona responsable de cumplimiento, en función de la evolución y dimensión de la Fundación.

Artículo 35. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento del Código podrá dar lugar, según la naturaleza de la relación, a advertencia, exigencia de abstención, cese en funciones, resolución de colaboración, comunicación al Patronato, revisión contractual o adopción de medidas legales que procedan.

Artículo 36. Formación y difusión

La Fundación procurará difundir el Código entre patronos, miembros del Comité Científico Asesor, empleados, colaboradores y terceros relevantes. Cuando la actividad lo requiera, organizará sesiones básicas de formación sobre conflictos de interés, protección de datos, confidencialidad, comunicación responsable y gestión de fondos finalistas.

Artículo 37. Revisión periódica

El Código será revisado al menos cada tres años o antes si lo aconsejan cambios normativos, crecimiento de la Fundación, experiencia práctica, recomendaciones de auditoría, modificaciones de la Carta Fundacional, de los Estatutos o del sistema normativo interno, inicio de actividades con datos genéticos, muestras biológicas, biobancos o ensayos clínicos, o incidencias relevantes.

Artículo 38. Aceptación

Las personas sujetas al Código deberán aceptarlo expresamente cuando su relación con la Fundación lo justifique. La aceptación podrá incorporarse al acta de aceptación del cargo, contrato, convenio, carta de encargo, declaración de intereses o documento separado.

Artículo 39. Entrada en vigor

El presente Código entrará en vigor desde su aprobación por el Patronato y permanecerá vigente mientras no sea sustituido o modificado por acuerdo expreso.

El Código se interpretará de forma coordinada con la Carta Fundacional y los Estatutos, preservando la prioridad científica en VPS13D, la protección de pacientes y familias, la independencia científica, la transparencia y el interés general.